



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000943460

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0006463-67.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante EBER ROGERIO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME GARCIA (Presidente) e NEWTON NEVES.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto nº: 21190

Apelação nº: 0006463-67.2015.8.26.0604

Comarca: Sumaré

Apelante: Eber Rogério Alves

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO. Violência Doméstica. Lesão corporal. Artigos 129, §9º, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dolo caracterizado. Legítima defesa não configurada. Desproporcionalidade da violência empregada que inviabiliza o reconhecimento da excludente. Dosimetria da pena escorreita. Regime aberto adequadamente imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Inteligência da Súmula nº 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. *Sursis* não impugnado, corretamente fixado. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta pela defesa de EBER ROGÉRIO ALVES contra a r. sentença de fls. 161/163, que julgou procedente a ação penal para condená-lo a cumprir, em regime aberto, a pena de 3 (três) meses de detenção, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena, por incurso nos artigos 129, §9º, do Código Penal, sob a incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões (fls. 169/171) pugna, em síntese,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pela absolvição por falta de provas.

Oferecidas contrarrazões (fls. 176/179), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls. 190/192).

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes as condições de procedibilidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consta dos autos que, no dia 12 de setembro de 2015, por volta das 12h30min, na Alameda dos Professores, número 90, na cidade e comarca de Sumaré, EBER ROGÉRIO MATINS, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa A. C. A. M.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), pelo exame de corpo de delito (fls. 17/18) e por toda prova oral colhida (mídia).

O apelante, em seu interrogatório, negou as acusações. Afirmou que apenas se defendeu das agressões perpetradas pela vítima (mídia). Tais fatos, contudo, não se sustentam diante das provas coligidas aos autos.

A vítima A. C. A. M, ex-esposa do apelante, já



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

separada na data dos fatos, afirmou que o sentenciado lhe apertou o braço, além de lançar seu automóvel contra ela, acertando-a com a porta, ocasionando as lesões descritas no laudo de fls. 17/18.

Consigne-se que em crimes dessa natureza a jurisprudência tem emprestado relevante valor às declarações da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de convicção, correndo em seu benefício a presunção de veracidade.

Nesse sentido são os julgados desta Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal:

Ainda é de relevo ter a palavra da vítima - nesses casos de infrações cometidas mediante a denominada violência doméstica relevante valor probatório, principalmente, como no caso sob exame, quando ajustada a outros elementos de convicção (Apelação 0906991-84.2012.8.26.0506, Desembargador Relator Encinas Manfré, j. em 25/9/2014).

Importa anotar que, no campo probatório, a palavra da vítima é valiosa, pois o seu interesse é apontar o verdadeiro culpado e, ainda, descrever a forma do procedimento do criminoso. Assim, não há se falar em parcialidade da vítima, pelo simples fato de ela ter sido atingida pelo crime, pois não há nos autos elemento sequer indiciário que (...) quisesse prejudicar o recorrente. (...) Registre-se que “A palavra da vítima, em crimes da espécie, quase sempre cometidos na clandestinidade, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar falácia nas declarações



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

prestadas” (TJSP, Apelação 0002084-78.2012.8.26.0575, rel. Des. Otávio Henrique, julgado de 13/06/13) (Apelação nº 0017048-17.2010.8.26.003, Desembargador Relator Willian Campos, j. em 12/3/2015).

No mesmo sentido, o depoimento de *Elisabeth Domingues Santos*, testemunha de defesa, que afirmou ouvir dizer sobre as agressões perpetradas pelo sentenciado à vítima.

Ainda, o laudo pericial de fls. 17/18 narra que a lesão leve imposta à ofendida ultrapassa os limites razoáveis da legítima defesa, quais sejam “*equimoses esverdeadas de limites imprecisos nas regiões: anteriores dos terços médios da perna direito e esquerda; posterior do terço distal do braço esquerdo*”(sic. fls. 27) coadunando com os fatos relatados pela ofendida em seu depoimento, sob o crivo do contraditório.

Era mesmo, pois, de rigor, a procedência da ação penal, evidenciada a desproporcionalidade da violência empregada, ainda tenha a vítima eventualmente investido contra o apelante; de modo que não se cogita em legítima defesa.

Passo, portanto, à análise das penas.

Atento as circunstâncias judiciais, com base no artigo 59 do Código Penal, correta a fixação das basilares no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, que se faz definitivo inexistindo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

causas que possam influir no computo punitivo nas etapas subsequentes.

O regime aberto, fixado para o cumprimento inicial da pena, não admite modificação.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isto porque, além da prática delitiva ter sido propagada com violência ou grave ameaça à pessoa, o crime foi praticado contra mulher em ambiente doméstico, o que por si só afasta a conversão pleiteada, nos exatos termos da Súmula nº 588, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que *“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”*.

Por fim, bem concedido, o *sursis* foi fixado em 2 (dois) anos mediante o cumprimento das obrigações impostas, com a nota que o apelante na audiência Admonitória poderá dele declinar, nos moldes da Lei nº 7210/84.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR